

D22



DIA 22

AULA 4/6

DIREITO CONSTITUCIONAL

# MILITARES DOS ESTADOS, DF E TERRITÓRIOS

CF ART. 42 • HIERARQUIA E DISCIPLINA • PATENTES • DIREITOS POLÍTICOS • ACUMULAÇÃO • EC 138/2025



TRILHA TITÃ • EXEMPLO → BIZU → PEGADINHA → QUESTÃO

**ZERO QUESTÃO CRIADA PELA IA**

## ART. 42

# Quem são e qual a base constitucional



ART. 42



PATENTES



ART. 142



POLÍTICA



ACUMULAÇÃO



PROVA

## 1. Militares dos Estados, DF e Territórios

Os membros das Polícias Militares e dos Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. A Constituição não inclui “militares municipais”.

**EXEMPLO** Bombeiro militar estadual é militar do respectivo ente, embora a corporação também seja força auxiliar e reserva do Exército.

**BIZU 95+** PM + CBM = militares estaduais/distritais/territoriais.

**PEGADINHA** Adicionar municípios ao caput do art. 42.

## 2. Patentes e governadores

As patentes dos oficiais são conferidas pelos respectivos governadores. O art. 42 também importa, para os militares estaduais, parcelas do regime constitucional do art. 142.

**EXEMPLO** A patente de oficial da PMAL não é conferida pelo Presidente da República.

**BIZU 95+** ESTADUAL = governador.

**PEGADINHA** Transportar a regra das Forças Armadas para PM/CBM.

## REGIME IMPORTADO

## O §1º manda olhar outros dispositivos

### 3. Art. 142, §§2º e 3º

O art. 42, §1º, determina a aplicação de disposições do art. 142 aos militares estaduais. Daí vêm temas como restrição de habeas corpus quanto ao mérito de punições disciplinares militares e regras constitucionais próprias do regime militar, inclusive proibição de sindicalização e greve.

**EXEMPLO** A banca pode perguntar regra do art. 142 e esconder que ela chega aos militares estaduais pelo art. 42, §1º.

**BIZU 95+** Art. 42 é uma ponte constitucional.

**PEGADINHA** Afirmar que nenhuma regra das Forças Armadas alcança militares estaduais.

### 4. Direitos políticos do militar

Também se aplica o art. 14, §8º. Militar alistável é elegível atendidas as condições: se contar menos de 10 anos de serviço, deve afastar-se da atividade; se contar mais de 10 anos, é agregado e, se eleito, passa automaticamente para a inatividade no ato da diplomação.

**EXEMPLO** Questão eleitoral pode aparecer dentro de “militares dos Estados”.

**BIZU 95+** <10 afasta; >10 agrega e, eleito, inatividade na diplomação.

**PEGADINHA** Trocar diplomação por posse ou dizer que militar ativo pode filiar-se normalmente como civil.

## ACUMULAÇÃO

# Atualização importante de 2025

**5. Art. 42, §3º + art. 37, XVI**

Aos militares dos Estados, DF e Territórios aplica-se a regra constitucional de acumulação do art. 37, XVI, com prevalência da atividade militar e compatibilidade de horários. A EC 138/2025 atualizou a alínea b: hoje é possível acumular um cargo de professor com outro de qualquer natureza, além das demais hipóteses constitucionais.

**EXEMPLO** Militar estadual que também ocupa cargo admitido pelo art. 37, XVI, precisa respeitar compatibilidade e prevalência da atividade militar.

**BIZU 95+ ATUAL:** professor + cargo de qualquer natureza.

**PEGADINHA** Usar apostila antiga que limita a alínea b a cargo técnico ou científico.

**ATUALIZAÇÃO QUENTE** A redação do art. 37, XVI, mudou em 2025. Como o art. 42, §3º, remete a esse inciso, a mudança repercute diretamente nesta aula.

**Q01 CEBRASPE • CBM-PA • 2024**

Acerca das instituições militares previstas na Constituição, assinale a opção correta.

- A) Bombeiros militares são militares também dos Municípios.
- B) Patentes de oficiais do CBMDF são conferidas pelo Presidente da República.
- C) Corpos de Bombeiros Militares, embora forças auxiliares e reserva do Exército, subordinam-se aos Governadores dos Estados, DF e Territórios.
- D) Forças Armadas destinam-se à segurança pública.
- E) Aos militares das Forças Armadas é proibida a greve, mas não a sindicalização.

**RESOLVA AGORA • GABARITO NA CORREÇÃO**

## FECHAMENTO

# O mapa que resolve a prova

## 6. Subordinação institucional

As PMs e CBMs são forças auxiliares e reserva do Exército, mas se subordinam aos governadores dos Estados, DF e Territórios. Essa dupla característica é fonte clássica de pegadinha.

**EXEMPLO** Reserva do Exército não significa subordinação cotidiana ao Presidente da República.

**BIZU 95+** AUXILIAR/RESERVA ≠ subordinada ao Exército.

**PEGADINHA** Trocar governador por Presidente da República.

## 7. Método

Se o item falar em militar estadual, faça três perguntas: regra está no próprio art. 42? foi importada pelo §1º? ou vem da acumulação do §3º? Esse mapa evita misturar regime federal e estadual.

**EXEMPLO** Patentes, direitos políticos, proibições militares e acumulação têm portas constitucionais diferentes.

**BIZU 95+** 42 caput → identidade; §1º → remissões; §3º → acumulação.

**PEGADINHA** Responder automaticamente com art. 142 sem conferir a remissão.

## CORREÇÃO

# Gabarito comentado

Resolva primeiro; só depois use esta página para conferir o raciocínio e as pegadinhas.

**QUESTÃO 01 - LETRA C**

A alternativa C corresponde ao regime constitucional: os Corpos de Bombeiros Militares são forças auxiliares e reserva do Exército, mas subordinam-se aos respectivos governadores. As demais alternativas inserem município, autoridade errada, função errada das Forças Armadas ou admitem sindicalização.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 42: PM e CBM são militares dos Estados/DF/Territórios, com hierarquia e disciplina. Patentes de oficiais: governadores. §1º importa art. 14 §8º e regras do art. 142. §3º importa art. 37 XVI com prevalência militar; EC 138/2025 atualizou professor + cargo de qualquer natureza.

**RASTREABILIDADE E FONTES**

Constituição Federal, art. 42 e remissões; EC nº 138/2025; questão oficial CEBRASPE CBM-PA/2024.